

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4735/2534

กองทัพอากาศ
นาวาอากาศตรี วิชัย สุนทรวโรจน์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448
ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่ผู้แทนโจทก์สั่งลงทัณฑ์จำเลยทั้งสองตามรายงานของคณะกรรมการ ยัง
ถือไม่ได้ว่าโจทก์รู้ตัวผู้จะพึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมาคณะกรรมการ
สอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งรายงานไปยังผู้แทนโจทก์ตามลำดับชั้น ผู้แทนโจทก์รับ
ทราบเมื่อวันที่ 18พฤศจิกายน 2523 จึงถือได้ว่าโจทก์รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 3พฤศจิกายน 2524 คดีโจทก์จึงไม่
ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองรับราชการในกองบิน 3 ฐานบินโคราชมี่หน้าที่ดูแล
รักษาควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุต่าง ๆ โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชาจำเลยที่ 1
ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2519 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2520 จำเลยทั้งสองกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์ทำให้แผ่นโลหะปูสนามบินของโจทก์สูญหายไป 476 แผ่น ราคา

1,074,800 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนแผ่นโลหะปูนามแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ทรัพย์ตามฟ้องมิใช่ของโจทก์ จำเลยทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นต่อไปแล้วพิพากษาใหม่

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ตามเอกสารหมาย ล.16 จะปรากฏว่าผู้บัญชาการทหารอากาศมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและผู้รับผิดชอบพัสดุสูญหาย โดยมีได้ระบุให้แจ้งชัดว่า หาผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสามทางก็ตาม แต่ก็ปรากฏจากรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเอกสารหมาย ล.16 ข้อ 3.4.1.3 ว่าคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดฐานบกพร่องต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย และตามเอกสารดังกล่าว ข้อ 4 ระบุว่า ความรับผิดชอบทางแพ่งจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งตาม ขก.10 หมวด17 ข้อ 106 การดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งนั้นเป็นหน้าที่ของ กง. ทอ. เห็นได้ว่าคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ไม่ใช่คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง เพราะอำนาจในการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งต้องเป็นคณะกรรมการ

สอบสวนซึ่งตั้งโดย กง. ทอ. คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ จึงไม่ได้ทำการสอบสวนหา
ตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง คงทำการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางอาญาและทางวินัยเท่านั้น
คณะกรรมการสอบสวนจึงลงความเห็นเพียงว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานบกพร่อง
ต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยดังนั้น การที่ผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งลงทัณฑ์
จำเลยทั้งสองท้ายเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งเป็นรายงานผลการสอบสวนของคณะ
กรรมการสอบสวนผ่านรองผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2522
นั้นยังถือไม่ได้ว่าผู้บัญชาการทหารอากาศผู้แทนโจทก์ได้รู้ถึงตัวผู้ต้องหาจะต้องรับผิดชอบ
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อผู้บัญชาการทหารอากาศได้มีคำสั่งตั้งคณะ
กรรมการขึ้นทำการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งคณะกรรมการสอบสวนทำการ
สอบสวนแล้วมีความเห็นว่าจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งแล้วรายงานผลการ
สอบสวนต่อเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศเสนอรายงาน
ของคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2523 ผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งการให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในทางแพ่ง
ผ่านรองผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 ดังนั้นจึงต้องถือว่า
ผู้บัญชาการทหารอากาศผู้แทนโจทก์รู้ตัวผู้ต้องหาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2523 คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2524 ยังไม่พ้น 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องหาที่จะใช้
ค่าสินไหมทดแทน ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ